

개 선

제 목 수출용 제품 환급 시 바이오디젤 함량 제외
기준 명확화 필요

소 관 부 서 ■■■처

내 용

1. 업무개요

■■■처는 「석유 및 석유대체연료 사업법 시행령」 제28조(부과금 징수사무 등의 위탁)에 근거하여 부과금 및 과오납금의 환급·충당에 관한 사무를 위탁받아 수행하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

■■■처는 「석유 및 석유대체연료 사업법 시행령」 제28조 제3항 및 「석유 및 석유대체연료의 수입·판매부과금의 징수, 징수유예 및 환급에 관한 고시」 제37조에 따라 위탁받은 부과금과 과오납금의 환급·충당에 관한 사무 등에 필요한 사항을 「석유수입부과금 환급사무 규정」(이하 “규정”이라 한다)에 정하고 있다.

규정 제8조(신청내용 확인)에 따르면 수출용 석유제품의 환급은 수출신고필증 및 납품완료증명서, 환급대상수출물품(적재)확인(신청서) 등의 수량에 따른다고 기재되어 있으며, 같은 조 제1항 제7조에 경유에 바이오디젤이 혼합되어 수출(또는 공급) 되는 경우에는 환급 물량

에서 바이오디젤 함량을 제외한 물량으로 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

■■■처는 그동안 수출용 석유제품(경유)의 환급 시 환급 제외할 바이오디젤 함량을 전자상거래 석유제품 환급 시 적용한 바이오디젤 함량과 동일하게 적용하였다. 전자상거래 환급 시 적용한 바이오디젤 함량은 해당 고시 별지 제2호의2에 소수점 아래 첫째 자리 미만 올림으로 명시되어 있다.

다만, 수출용 석유제품(경유) 환급 시 제외되는 바이오디젤 함량은 관련 고시 및 규정 등 어디에도 명시되지 않으나 ■■■처는 전자상거래 환급 시 적용한 바이오디젤 함량을 그대로 적용하여 수출용 석유제품 환급금을 산출하고 있다.

조치할 사항

■■■처장은 수출용 환급신청 시 경유에 혼합된 바이오디젤 물량 제외를 위해 관련 근거 등을 명확히 하기 위해 「석유수입부과금 환급사무 규정」을 개정해 주시기 바랍니다.(개선)